



ESTATUTOS

FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO- ENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”

CAPITULO I

ARTÍCULO 1. – NATURALEZA Y DENOMINACION. Se establece bajo la denominación de FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, ~~EMPLEADOS DE~~ SINTRAELECOL, una persona jurídica, de derecho privado, empresa asociativa de múltiples actividades, sin ánimo de lucro y que cuenta con una cantidad ilimitada tanto de socios como de patrimonio, que podrá identificarse también con la sigla FONASIN. Esta entidad se encuentra integrada por sus fundadores y por quienes, dando cumplimiento a lo establecido en adelante, decidan adherirse y dar cumplimiento a los presentes estatutos.

ARTÍCULO 2. - DOMICILIO Y AMBITO DE OPERACIONES. El domicilio principal del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” es la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, república de Colombia. El ámbito operacional cubre todo el territorio de la república de Colombia.

PARÁGRAFO. - Según el criterio de la Junta Directiva FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, ciñéndose a la normatividad vigente, se podrá crear seccionales, sucursales, agencias y cualquier otro tipo de dependencias en toda la extensión del país.

ARTÍCULO 3. – DURACION. La duración FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” es indefinida, pero la disolución y liquidación de la misma se podrá llevar a cabo en cualquier momento, en los casos y términos previstos por la ley y los presentes estatutos.

CAPITULO II

DE LA CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO

ARTÍCULO 4. – VINCULO DE ASOCIACION. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, será constituida con las personas naturales legalmente capaces que tengan relación laboral con Sintraeocol y los trabajadores del sector Minero Energético afiliados a Sintraeocol, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser legalmente capaz.
- b) Ser Empleados de Sintraeocol o trabajadores del sector Minero Energético afiliados a Sintraeocol.



- c) Realizar la solicitud de ingreso en el formulario con el que cuente en el momento de la afiliación.
- d) Recibir la aprobación de la solicitud de ingreso al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” por parte de la Junta Directiva de FONASIN.
- e) Autorizar a Sintraelecol y/o a la Empresa que origina el vínculo con el afiliado para que retenga de su salario básico mensual con destino al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” la suma correspondiente para cubrir el valor de la cuota periódica de aportes sociales y ahorros permanentes establecida en los presentes estatutos, y todas las demás obligaciones contraídas con Fonasin.

PARÁGRAFO 1.- FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” le permitirá seguir afiliados a los asociados que se hayan pensionado, con la condición de que el fondo de pensiones al que se encuentren adscritos permita la realización de los descuentos respectivos.

PARÁGRAFO 2.- En caso de que un Empleado o Trabajador del sector Minero Energético afiliado a Sintraelecol no sea admitido pese a cumplir lo establecido en el presente artículo, será deber de la Junta Directiva dejar constancia escrita de las razones por las cuales su ingreso no fue aceptado.

PARAGRAFO 3:- En lo correspondiente a la respuesta de las solicitudes de afiliación, la Junta Directiva deberá pronunciarse en los siguientes OCHO (08) días calendario, luego de haberse aprobado por la Junta directiva. En caso de que la Junta Directiva no haya dado respuesta por escrito en el tiempo estipulado, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada.

ARTÍCULO 5.- CONSTITUCION. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, se constituirá con un mínimo de diez (10) Empleados y/o trabajadores del sector Minero Energético afiliadoa SINTRAELECOL, en acto privado en el que se suscribirá el acta de constitución firmada por todos los asociados fundadores con anotación de sus nombres, documentos de identidad y domicilios. Los integrantes del fondo son:

- a) Asociados Fundadores: quienes pertenecen a la asamblea de constitución del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.
- b) Asociados Adherentes: quienes ingresan luego de la constitución, adquieren calidad de socios a partir de la fecha en que sean aceptados por la Junta Directiva.
- c) No podrán pertenecer a FONASIN Empleados o trabajadores del sector Minero Energético afiliado a Sintraelecol que hayan tenido y estén vinculados a procesos jurídicos vigentes a la fecha de constitución del fondo por malos manejos de dinero o funciones administrativas con Sintraelecol.



CAPITULO III DE LOS ASOCIADOS

ARTÍCULO 6.- VARIABILIDAD Y CARACTER DE ASOCIADOS.

La cantidad de asociados del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” es variable e ilimitada; tienen carácter de asociados quienes habiendo suscrito el acta de constitución o admitidas posteriormente, continúan estando asociados y están debidamente inscritos.

Clases. - Los asociados del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” son de cuatro (4) clases: fundadores, adherentes, hábil y honorarios.

- a) Son Asociados Fundadores FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” las personas que idearon, promovieron, convocaron, generaron la creación e hicieron los primeros aportes para su conformación.
- b) Para efectos de los presentes estatutos, se consideran asociados fundadores a las 21 personas que suscribieron los presentes estatutos, el acta de constitución y realizaron su aporte de ingreso.
- c) Son Asociados Adherentes, las personas naturales y jurídicas que, con posterioridad a la firma del acta de constitución, sean admitidas como tales de conformidad con estos estatutos y reglamentos correspondientes y cancelen el aporte que para tal efecto fije la Junta Directiva con base en el estatuto marco que apruebe la Asamblea General.
- d) Son Asociados Hábiles, las personas naturales y jurídicas que tengan capacidad legal y cumpla con los requisitos establecidos en el presente estatuto para ser asociado.
- e) Son Asociados Honorarios, las personas naturales y jurídicas que por sus actividades y aportes científicos y/o económicos, contribuyan de manera significativa al cumplimiento del objeto social de la institución. Su exaltación se hará cumpliendo la reglamentación que la Junta Directiva expedida al respecto.

PARAGRAFO: En lo correspondiente a la respuesta de las solicitudes de afiliación, la Junta Directiva deberá pronunciarse en los siguientes OCHO (08) días calendario, luego de haberse aprobado por la Junta directiva. En caso de que la Junta Directiva no haya dado respuesta por escrito en el tiempo estipulado, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada.

ARTÍCULO 7.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. Son derechos fundamentales de los asociados

- a) Recibir los servicios que preste FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y hacer uso de las actividades propias de su objetivo social.
- b) Participar en las actividades FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales.
- c) Ser informados de la gestión FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, de los movimientos económicos y financieros y de lo relativo a los servicios prestados



por el mismo. Dicha información se entregará por medio de comunicaciones escritas o medio electrónico periódicamente y en las reuniones de asociados o asambleas generales.

- d) Ejercer actos de decisión y de elección en las Asambleas Generales en condiciones que garanticen la igualdad de los asociados, sin consideración de sus aportes, en los eventos previstos por los presentes estatutos y conforme a los reglamentos.
- e) Retirarse voluntariamente FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL "FONASIN".
- f) Fiscalizar las actividades de gestión que se lleven a cabo por parte de los organismos que conforman el Fondo.

PARAGRAFO: El ejercicio de los derechos de los asociados estará condicionado al cumplimiento de los deberes y obligaciones y que no se encuentren suspendidos conforme al régimen disciplinario.

ARTÍCULO 8.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Son deberes fundamentales de los asociados:

- a) Conocer sobre los objetivos, características y funcionamiento de los Fondos de Empleados en general y principalmente del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL "FONASIN".
- b) Comportarse con espíritu solidario frente al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL "FONASIN" y a sus respectivos asociados.
- c) Acatar y dar cumplimiento a las normas estatutarias y a las decisiones tomadas por la Asamblea General, los órganos directivos, de control y vigilancia del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL "FONASIN".
- d) Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás derivadas de su asociación al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL "FONASIN".
- e) Usar adecuadamente los servicios que ofrece el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL "FONASIN" y abstenerse de ejecutar actos que pongan en duda el prestigio social del Fondo o su estabilidad económica.
- f) Desempeñar con diligencia y eficacia los cargos y comisiones que le hayan sido encomendados.
- g) Aceptar y cumplir las determinaciones que las directivas del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL "FONASIN" adopten conforme a los estatutos y reglamentos.
- h) Participar y asistir a las asambleas generales de asociados o delegados ordinarias y extraordinarias. Los asociados también deberán atender a todo tipo de eventos a los que se les cite.

PARAGRAFO: Los deberes y obligaciones previstos en los presentes estatutos y los reglamentos, se establecen con criterio de igualdad, salvo las contribuciones económicas que podrán graduarse teniendo en cuenta los niveles de ingreso salarial.



ARTÍCULO 9.- PERDIDA DEL CARACTER DE ASOCIADO. El carácter de asociado del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” se pierde por cualquiera de las siguientes causas:

- a) Retiro voluntario con su posterior aprobación por parte del organismo encargado.
- b) Retiro forzoso por desvinculación laboral de Sintraelecol y/o trabajadores de las empresas del sector minero energético afiliados a Sintraelecol que determina el vínculo de asociación. Con las excepciones establecidas en los presentes estatutos, a menos que sea por jubilación.
- c) Por exclusión debidamente adoptada.
- d) Por fallecimiento.

ARTÍCULO 10.- RENUNCIA VOLUNTARIA. La renuncia voluntaria se debe presentar por escrito y tiene que llenar los siguientes requisitos:

- a) Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones por todo concepto (económicas o tareas designadas como funcionario o delegado) con el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.
- b) En caso de que el retiro afecte el número mínimo de asociados que se exige legalmente al Fondo para su constitución, no se podrá aceptar dicha petición.

La Junta Directiva se encargará de estudiar y decidir sobre la solicitud de retiro voluntario durante la reunión inmediatamente siguiente a la presentación de la misma. El estudio de la solicitud está sujeto a que el asociado solicitante cumpla con los anteriores requisitos.

Además, la Junta Directiva podrá abstenerse de aprobar el retiro voluntario que proceda de confabulación o indisciplina o cuando el solicitante se encuentre dentro de una cualesquiera de las causales que son motivo de exclusión.

ARTÍCULO 11.- REINGRESO POSTERIOR A RENUNCIA VOLUNTARIA. Un asociado que se haya retirado voluntariamente del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y solicite nuevamente su reingreso a él, deberá presentar solicitud por escrito no antes de tres (3) meses después de su retiro, llenar los requisitos establecidos para vinculación de nuevos asociados, y deberá pagar la cuota de afiliación estipulada por el organismo correspondiente.

ARTÍCULO 12.- DESVINCULACION DE LA ENTIDAD PATRONAL. La desvinculación de Sintraelecol implica la pérdida del carácter de asociado, para lo cual, la Junta Directiva, tendrá un plazo de veinticinco (25) días hábiles, en casos especiales, en decretar tal desvinculación.

PARAGRAFO: Las personas que hayan perdido la calidad de asociados por desvinculación laboral de Sintraelecol y reingresen a ella, podrán solicitar de nuevo su afiliación sin tener que cumplir ninguna condición especial; presentando únicamente los requisitos exigidos a quienes ingresen por primera vez.

ARTÍCULO 13.- PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION. La Junta Directiva se encargará de decretar la exclusión de un asociado, siguiendo el procedimiento correspondiente para la suspensión total de los derechos estipulado en el Régimen Disciplinario. En el momento



que el asociado afectado sea notificado, éste podrá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha notificación, interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante la Asamblea General, por escrito y debidamente sustentado ante el organismo que decretó la exclusión. El recurso de apelación deberá ser respondido por parte de la Asamblea en el transcurso de diez (10) días hábiles posteriores a la Asamblea ordinaria o extraordinaria.

Recibido oportunamente el escrito contemplativo del recurso, la reposición se deberá resolver en la reunión siguiente a la fecha de su presentación y si se confirma la exclusión, se concederá el recurso de apelación si ha sido interpuesto, pero en este evento el asociado tendrá suspendidos sus derechos hasta que la Asamblea General resuelva en la reunión siguiente a la fecha en que se concedió, sin perjuicio de cancelar los compromisos económicos adquiridos por la prestación de servicios con anterioridad a la decisión que resolvió el recurso de reposición.

ARTÍCULO 14.- MUERTE DEL ASOCIADO. En caso de muerte se entenderá perdida la calidad de asociado a partir de la fecha de ocurrencia del deceso y la Junta Directiva deberá formalizar la desvinculación en la reunión que se realice inmediatamente después de la fecha en que se tenga conocimiento del hecho.

ARTÍCULO 15.- EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL ASOCIADO. Con la desvinculación del asociado, sea cual sea la causa, será retirado del registro social, se dará por terminado el plazo de las obligaciones pactadas a favor FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, también se podrá efectuar los cruces y compensaciones necesarias y se entregará el saldo de las sumas que resulten a su favor por aportes sociales individuales, ahorros y demás derechos económicos que posea.

ARTÍCULO 16.- MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA SOCIAL Y SANCIONES: Es deber de la Junta Directiva y de la Asamblea General, mantener la disciplina social en FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y ejercer la función correctiva, para lo cual podrá aplicar a los asociados las siguientes sanciones en caso de actos u omisiones contrarios al reglamento:

- a) Amonestaciones.
- b) Multas hasta por el equivalente a dos (2) salarios mínimos diarios legales vigentes con destino al Fondo de Bienestar Social.
- c) Suspensión temporal del uso de servicios.
- d) Suspensión total de derechos y servicios.
- e) Exclusión.

ARTÍCULO 17.- AMONESTACION. La Junta Directiva podrá imponer amonestaciones a los asociados que cometan faltas leves a sus deberes y obligaciones legales, estatutarias o reglamentarias y se dejará constancia en el registro social, hoja de vida o archivo individual del afectado; todo lo anterior sin necesidad de desarrollar una investigación previa o un requerimiento. Ante este tipo de sanción, el afectado podrá interponer recurso de reposición ante el comité disciplinario.



ARTÍCULO 18.- SUSPENSION TEMPORAL DEL USO DE SERVICIOS. Se emite la sanción temporal para el asociado de los diversos servicios siguiendo el procedimiento igualmente que como se estipula para la suspensión total de derechos.

Se establece la suspensión parcial de derechos en ambos casos por incumplimiento de los asociados con lo referente a sus obligaciones con el fondo. Lo anterior está sujeto a que dicho incumplimiento no dé lugar a otra sanción expresamente tipificada en otro artículo.

ARTÍCULO 19.- SUSPENSION TOTAL DE DERECHO. En caso de que se presente uno o varios de los casos que son previstos como causales de exclusión con factores atenuantes o justificaciones razonables de por medio, se podrá decretar la suspensión total de los derechos del asociado infractor por parte de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO. - En caso de que un asociado sea sancionado con la suspensión total de los derechos, la Junta Directiva evaluará los factores atenuantes y determinará el tiempo correspondiente de la sanción que no podrá exceder de cuatro (4) meses.

ARTÍCULO 20.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION TOTAL DE DERECHOS: Para proceder a decretar la suspensión total de derechos se debe hacer un informe donde se expondrán los hechos sobre los cuales está basada la sanción aplicada, las pruebas, así como las razones legales, estatutarias y reglamentarias de tal medida; todo deberá quedar consignado por escrito. Al asociado infractor se le formularán los cargos correspondientes, dándole oportunidad de presentar sus descargos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de aquellos y que serán considerados antes de producirse una decisión, la cual será informada al asociado afectado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a que ésta se adopte.

Después de emitida la resolución sancionadora, ésta se deberá notificar al asociado personalmente dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes, o en su defecto por carta certificada, enviada a la dirección que figure en los registros del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”; en este último caso se entenderá surtida la notificación al cuarto (4º) día hábil siguiente de haber sido introducida al correo la citada notificación.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, el asociado inculcado podrá interponer recurso de reposición en escrito debidamente sustentado ante la Junta Directiva. Esta tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para responder el recurso y en caso de que ésta se confirme, la sanción se ejecutará inmediatamente.

CAPITULO IV REGIMEN ECONOMICO

ARTÍCULO 21.- PATRIMONIO. El patrimonio del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, es variable e ilimitado y estará conformado por:

- a) Los aportes sociales individuales
- b) Las reservas y fondos de carácter permanentes



- c) Las donaciones y auxilios que reciba con destino a su incremento patrimonial
- d) Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica.

PARAGRAFO: El capital mínimo irreductible del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” Será de un (1) salario mínimo legal vigente.

ARTÍCULO 22.- COMPROMISO ECONOMICO DE LOS ASOCIADOS: La totalidad de los asociados al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, deberá comprometerse a aportar mediante cuotas sucesivas permanentes por un monto mínimo correspondiente al 1.5% del salario básico devengado por cada asociado, canceladas con la misma periodicidad que los asociados reciben el salario.

El servicio de crédito se desarrolla con recursos de origen lícito, producto de los descuentos de nómina recaudados de las entidades patronales.

La distribución de los aportes realizados por los asociados al Fondo se llevará a cabo de la siguiente manera: el **SETENTA por ciento (70%)** se registrará como aportes sociales individuales, mientras que el **TREINTA por ciento (30%)** restante, irá a una cuenta de ahorros permanentes. Este ahorro solo podrá ser retirado **el 20%** por una sola vez durante la vigencia respectiva.

Mientras que el asociado mantenga créditos no puede retirar este ahorro. El asociado asume el impuesto que se genere en esta operación (GMF). En todo caso, el monto total de cuota periódica no debe exceder el diez por ciento (10%) del ingreso salarial del asociado. El salario debe actualizarse al inicio de cada vigencia con la deudora patronal.

ARTÍCULO 23.- APORTES SOCIALES INDIVIDUALES: Los aportes individuales quedarán afectados desde su origen a favor del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con ésta; Sin embargo, no serán embargables, excepto por obligaciones alimentarias, y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a terceros. Estos aportes serán reintegrados a los asociados en caso de que sean desvinculados por cualquier causa, conforme se establece en los presentes estatutos. Serán cargados a un fondo creado por la Asamblea General, podrá mantenerse el poder adquisitivo de los aportes sociales individuales dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales.

ARTÍCULO 24.- AHORROS PERMANENTES: Los ahorros permanentes, igualmente quedarán afectados desde su origen a favor del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con este y al igual que los aportes sociales individuales, no serán embargables, salvo las excepciones legales y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a terceros.



ARTÍCULO 25.- OTRAS MODALIDADES DE AHORRO Sin perjuicio del depósito de ahorros permanentes que debe efectuar el asociado, éste podrá realizar otros tipos de depósito de ahorro en el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, bien sean éstos a la vista, a plazo o a término, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto estipule la Junta Directiva.

ARTÍCULO 26. - INVERSION DE LOS APORTES Y AHORROS: Los aportes sociales individuales los destinará al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” a las actividades propias del objeto social a juicio de la Junta Directiva.

Los depósitos de ahorro, de cualquier clase, que capte el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con las garantías que señalen los reglamentos, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos fijos para la prestación de los servicios y tomando las medidas que permitan mantener la liquidez necesaria para atender los retiros de ahorros conforme sean exigibles.

ARTÍCULO 27.- DEVOLUCION DE APORTES Y AHORROS PERMANENTES. Los asociados que sean desvinculados por cualquier motivo o los herederos del asociado fallecido, tendrán derecho a que el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” les devuelva el valor de los aportes, ahorros y demás derechos económicos que existan a su favor, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud de la devolución; previamente se aplicaran las compensaciones y deducciones de las obligaciones que lleguen a existir a favor de FONASIN; cuando se llegaren a presentar pérdidas se debe aplicar el % de participación de la perdida de acuerdo a la normatividad vigente. La devolución de aportes sociales y ahorros para los asociados fallecidos se realizará de acuerdo a la normatividad vigente, siendo la más favorable para las partes.

Frente a las circunstancias excepcionales que provoquen situaciones de iliquidez para el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, las devoluciones aquí contempladas podrán ser pagaderas en un plazo de hasta seis (6) meses y por medio de acuerdos de pagos suscritos entre las partes.

ARTÍCULO 28.- RESERVAS PATRIMONIALES. Sin perjuicio de las provisiones o reservas técnicas necesarias que constituya la Junta Directiva, la Asamblea General podrá crear reservas de orden patrimonial con destino específico. En todo caso deberá existir una reserva para la protección de los aportes sociales de eventuales pérdidas.

Será tarea de la Junta Directiva determinar la forma de inversión de las reservas patrimoniales siempre y cuando no sean consumidas en el fin para lo cual fueron creadas y la parte no utilizada de éstas, en el evento de la liquidación no serán repartibles a cualquier título entre los asociados ni acrecentará sus aportaciones individuales.



ARTÍCULO 29.- FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” podrá contar con fondos permanentes o agotables, constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se destinarán a los fines específicos para los cuales fueron creados. Cuando los recursos de los fondos se destinen para la prestación de servicios, la reglamentación de su manejo será definida por la Junta Directiva.

En caso de liquidación, los recursos de los fondos permanentes o el sobrante de los agotables no podrán repartirse entre los asociados ni acrecentará sus aportes.

ARTÍCULO 30.- INCREMENTO DE LAS RESERVAS Y FONDOS. Por regla general, con cargo a los excedentes, se incrementarán las reservas y los fondos, respetando su aplicación los porcentajes previstos por ley, así mismo y por disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los asociados cuotas periódicas u ocasionales para el aumento o consecución de recursos para determinados fondos.

ARTÍCULO 31.- AUXILIOS Y DONACIONES. Los auxilios y donaciones que reciba el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” serán destinados conforme a la voluntad del organismo que otorga, o en su defecto pasarán a ser de carácter patrimonial.

En caso de que se llegara a presentar la liquidación, las sumas de dinero que pudieran existir por conceptos de auxilios y donaciones, no se repartirán entre ningún grupo de asociados ni acrecentarán sus aportes.

ARTÍCULO 32.- PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO. El ejercicio económico del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” se cerrará el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y los estados financieros que, una vez la Gerencia los haya presentado ante la Junta Directiva para su aprobación en primera instancia, se llevará a cabo una Asamblea General de asociados o delegados donde se realizará un estudio detallado para su aprobación definitiva.

ARTÍCULO 33.- EXCEDENTES DEL EJERCICIO: El excedente del ejercicio económico del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, una vez deducidos los gastos generales, el valor de los intereses y demás costos financieros, las amortizaciones, las depreciaciones y las provisiones que amparan las cuentas del activo y en el evento en que éstas se produzcan se aplicarán en la siguiente forma:

- a) El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales.
 - b) El diez por ciento (10%) como mínimo para crear un Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, con el que se podrá desarrollar distintos programas para los asociados,
- siempre y cuando estos sean aprobados por más del cincuenta por ciento (50%) de la asamblea de asociados o delegados.



- c) El remanente para crear o incrementar los fondos permanentes o agotables con los cuales el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” pueda desarrollar labores de salud, bienestar, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma y porcentajes que determinen los estatutos o la Asamblea General; Así mismo, con cargo a éste remanente podrá crearse un fondo para asegurarel poder adquisitivo de los aportes sociales dentro de los límites que fijen las normas reglamentarias, siempre y cuando el monto de los excedentes que se destinen a este fondo no sea superior al cincuenta por ciento (50%) del total de los excedentes que resulten del ejercicio.

PARAGRAFO: En todo caso el excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidasde ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera utilización será para restablecer la reserva en el nivel que tenía antes de su utilización.

CAPITULO V DE LOS SERVICIOS

ARTÍCULO 34.- OBJETIVOS. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” tendrá como objetivos fundamentales:

- a) Fomentar la solidaridad y los lazos de compañerismo entre sus asociados.
- b) Brindar los servicios que logren satisfacer las necesidades de sus asociados eficientemente.
- c) Actuar como organismo de integración y de desarrollo de programas, proyectos y actividades que se acuerden con Sintraelecol con el fin de velar por el bienestar social de los asociados y sus familias.
- d) Brindar las herramientas suficientes para que la familia del asociado cuente con una estabilidad económica satisfactoria, haciendo más productivo su presupuesto económico.
- e) Fomentar la cultura de ahorro para beneficiar a los asociados y sus familias, teniendo un respaldo financiero para algún momento de crisis.
- f) Actuar dentro de los campos señalados en el decreto 1481 de julio 7 de 1989, por el cual se regulan las actividades de los Fondos de Empleados como personas jurídicas que manejan el ahorro privado.
- g) Toda entidad operadora deberá indicar en su objeto social la realización de operaciones de libranza, el origen lícito de sus recursos y cumplir con las demás exigencias legales vigentes para ejercer la actividad comercial.

ARTÍCULO 35.- En cumplimiento con lo estipulado en los objetivos, del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” prestará una serie de servicios con el fin de asegurar el bienestar de sus asociados y sus familias:

1. SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO. Los objetivos de esta sección son:

- a) Hacer el papel de intermediario ante entidades crediticias con el propósito de canalizar recursos que ayuden al mejoramiento tanto del fondo como del bienestar de los asociados.



- b) Fomentar en los asociados, la cultura del ahorro.
- c) Ofrecer a sus asociados préstamos a corto, mediano y largo plazo, brindando garantías reales o personales. Los créditos ofrecidos serán para propósitos específicos de vivienda o educación; sin embargo, también se ofrecerán créditos de libre inversión y créditos extraordinarios.
- d) Recibir de sus asociados el aporte mensual establecido en los presentes estatutos y los depósitos de ahorros en las distintas modalidades.
- e) Desarrollar operaciones de libranza entre otras formas de recaudo.
- f) Promover, coordinar, organizar o ejecutar programas que busquen satisfacer las necesidades de vivienda de los asociados.
- g) Crear y promover el uso de una página web donde se pueda divulgar fácilmente información importante del Fondo y optimizar algunas operaciones que deban realizar los asociados.
- h) Implementar tecnologías informáticas para facilitar los pagos de obligaciones económicas de los asociados para con FONASIN (Pagos Electrónicos).

2. SECCIÓN DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA. Los objetivos de esta sección son:

- a) Fomentar los aspectos relacionados a la seguridad social.
- b) Conceder auxilios por incapacidad o calamidad doméstica a sus asociados.
- c) Realizar convenios con la adquisición de seguros colectivos o personales para sus asociados y familiares los cuales serán cancelados por sus asociados.
- d) Ofrecer a los asociados mediante convenios con terceros, facilidades para adquirir SOAT de automóviles y motocicletas los cuales serán cancelados por sus asociados.

3. SECCIÓN DE EDUCACION. Los objetivos de esta sección son:

- a) Capacitar a los Empleados y administradores del Fondo para que puedan realizar una mejor labor de gestión empresarial.
- b) Fomentar permanentemente la educación en todos los niveles para los asociados y sus familias.
- c) Disponer de los recursos que el Fondo obtenga con fines educativos para la realización de los programas que proyecte esta sección.

4. SECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE. Esta sección tiene como objetivos fomentar la recreación, el deporte, el turismo y engeneral, el bienestar social de los asociados y sus familias.

PARÁGRAFO 1.- Las secciones descritas anteriormente y sus servicios empezarán su funcionamiento gradualmente y dependiendo de la capacidad económica del Fondo y la necesidad social. Para la prestación de los servicios, la Junta Directiva expedirá reglamentaciones particulares donde se consagran los objetivos específicos de los mismos, sus recursos económicos de operación, como todas las disposiciones que sean necesarias para garantizar su desarrollo y normal funcionamiento.

PARÁGRAFO 2.- La extensión de servicios se hará: a los Solteros y a sus padres, en el caso de los asociados casados a su cónyuge o compañero(a) permanente e hijos hasta los 25 años



que estén estudiando como mínimo 5 horas diarias certificadas por la institución educativa, siempre y cuando sean de previsión, solidaridad y bienestar social.

PARÁGRAFO 3.- En caso de que no sea posible o conveniente prestar directamente los servicios de previsión, seguridad social y demás servicios señalados en los presentes estatutos, excepto los de ahorro y crédito, FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” podrá prestarlos a través de otras entidades, de preferencia que sean de igual naturaleza o del sector cooperativo. No obstante, los servicios complementarios ofrecidos por el Fondo que beneficie a los asociados, se podrán atender mediante la celebración de contratos o convenios institucionales.

ARTÍCULO 36.- AMPLITUD ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIONES. Para el correcto funcionamiento de las secciones de servicios, desarrollo de sus objetivos y ejecución de sus actividades, del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” podrá organizar todos los establecimientos y dependencias que sean necesarias además de realizar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos.

ARTÍCULO 37.- CONVENIOS CON LA ENTIDAD EMPLEADORA: FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” conservando su autonomía y el mutuo respeto institucional y por decisión de la Junta Directiva, podrá aceptar el patrocinio de cualquier entidad del sector solidario o privado, para lo cual suscribirá los convenios respectivos que podrán permitir el desarrollo de las actividades y servicios en beneficio de los asociados.

CAPITULO VI DE LA ADMINISTRACION

ARTÍCULO 38. - ORGANOS DE LA ADMINISTRACION. La administración del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, estará a cargo de los siguientes organismos: la Asamblea General, la Junta Directiva, el Gerente y el Comité de Control Social.

ARTÍCULO 39.- ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el órgano máximo de administración del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y sus disposiciones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. Este órgano está conformado por la reunión de los asociados o delegados hábiles a diciembre 31. La habilidad para asistir a la Asamblea general será reglamentada por la Junta directiva.

PARAGRAFO. - Son asociados o delegados hábiles para efectos del presente artículo los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de todas las obligaciones en calidad de deudor para con el FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.



El Revisor Fiscal, debe verificar previamente la lista de los asociados o delegados hábiles e inhábiles antes de la publicación, la relación de los Inhábiles será publicada para conocimiento de los afectados en sitio público visible en las oficinas de Fonasin con 15 días calendario de anticipación a la celebración de la Asamblea General.

ARTÍCULO 40.- ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS. La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por la Asamblea General de delegados, en caso de que la realización se dificulte por razones geográficas, o si el número de asociados sobrepasa los 150 asociados y si resulta desproporcionalmente onerosa la celebración y organización de la Asamblea general.

La Junta Directiva queda facultada para tomar la decisión para realizar la Asamblea General de Asociados o de delegados y a su vez para reglamentar la inscripción, elección de delegados. La asamblea de delegados le aplica todo lo reglamentado para asamblea general de asociados.

ARTÍCULO 41. – CLASES DE ASAMBLEAS. Las reuniones de Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán una vez al año dentro de los tres (03) primeros meses del año.

Las extraordinarias podrán sesionar en cualquier época del año para tratar asuntos de urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser considerados en Asamblea General Ordinaria y en ellas sólo se podrá tratar los asuntos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de estos. Las Asambleas generales ordinarias o extraordinarias podrán realizarse en forma virtual o mixtas y estarán sujetas a la normatividad vigente.

ARTÍCULO 42.- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Para convocar a Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva deberá emitir un comunicado escrito con constancia de recibo para dar a conocer a los asociados hábiles o delegados la hora, fecha, lugar de la reunión y el temario.

La convocatoria debe realizarse como mínimo **con quince (15) días hábiles** de anticipación, sin tener en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión. Sin embargo, también se podrá realizar la convocatoria mediante la fijación de carteles en lugares visibles de las oficinas del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO ENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAEECOL “FONASIN”.

Si la Junta Directiva no convoca a la Asamblea General Ordinaria, el Revisor Fiscal, el Comité de Control Social según el caso o el quince (15%) como mínimo de los asociados, podrá hacerlo con el objeto de que ésta se efectúe dentro del término legal que señala estos estatutos.

El Comité de Control Social, y si no hubiere, el revisor Fiscal, verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles. La relación de éstos últimos será publicada para conocimiento de los afectados, en la forma y con la antelación que dispongan los estatutos.

ARTÍCULO 43.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por regla general y a su juicio la efectuará la Junta Directiva, el Revisor Fiscal, o el quince por ciento (15%) como mínimo de sus asociados, podrán solicitar a la Junta Directiva que efectúe la convocatoria, presentando la respectiva justificación de la solicitud.



Esta convocatoria se hará **con (05) días hábiles** (lunes a viernes) de anticipación a la reunión; sin tener en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión, indicando fecha, hora, lugar y objeto determinado y se notificará en la forma prevista para la Asamblea General.

Si después de diez (10) días hábiles de la presentación de la solicitud de la convocatoria, la Junta Directiva no ha convocado a Asamblea General Extraordinaria, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) de los asociados que se encuentren en pleno goce de sus derechos podrán realizar dicha convocatoria.

Se adoptará el mismo procedimiento en caso de que la Junta Directiva no convoque a la Asamblea General dentro de los plazos previstos en la ley.

El Comité de Control Social, verificará y revisará la lista de asociados o delegados hábiles e inhábiles. La relación de éstos últimos será publicada para conocimiento de los afectados con 15 días calendario antes de la Asamblea General, en la forma y con la antelación que dispongan los estatutos. En caso de no actuar el Comité de control social lo realizará el revisor Fiscal, como ente vigilante.

ARTÍCULO 44.- Los asociados elegidos como delegados de este tipo de Asambleas, y los miembros de la Junta Directiva, no podrán hacerse representar en las reuniones a las cuales deben asistir en cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 45.- PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. En las reuniones de Asamblea General Ordinarias y Extraordinarias, se observarán las siguientes normas:

- a) Constituirán Quorum para deliberar y adoptar decisiones validas la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados hábiles o delegados elegidos. Si dentro de la hora siguiente a la señalada para su inicio no se hubiere integrado este quorum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni el cincuenta por ciento (50%) del número requerido para constituir un fondo de empleados en el caso de que ese porcentaje del diez por ciento (10%) fuere inferior a tal número.
- b) Una vez constituido el quórum, ésta no se entenderá desintegrada por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum establecido en el numeral a) del presente artículo.
- c) En asambleas generales ordinarias o extraordinarias virtuales, la gerencia debe firmar las actas y vigilar siempre que se cumpla con el quórum requerido.
- d) Luego de verificar el quórum, la Asamblea podrá ser instalada por la presidencia de la Junta Directiva y en su defecto por cualquier asociado o delegado hábil que designe la misma Asamblea General. Aprobado el orden del día se elegirá del seno de la Asamblea un presidente, un vicepresidente y un secretario (a) para que conformen la mesa directiva de la Asamblea general.
- e) A cada asociado presente o delegado elegido, corresponderá un solo voto. No existen poderes para representación en Asambleas.
- f) Las decisiones por regla general se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los asociados o delegados presentes. La reforma de estatutos, la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados y la fijación de aportes extraordinarios, requerirá el voto favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados o delegados presentes en la



Asamblea. La determinación sobre fusión, incorporación, transformación y disolución para la liquidación requerirá el voto favorable de lo por lo menos el setenta por ciento (70%) de los asociados o delegados convocados.

- g) Para la elección de los miembros de la Junta Directiva se presentarán listas o planchas debiéndose en consecuencia aplicar el sistema de cociente electoral. Para el Revisor Fiscal se presentará la postulación del principal y el suplente y serán elegidos por mayoría absoluta.
- h) Todo lo que ocurra en las reuniones de la Asamblea se hará constar en el libro de Actas, estas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente información: Lugar, fecha y hora de la reunión, forma y antelación de la convocatoria, y órgano o persona que convocó; número de asociados o delegados convocados y de los asistentes; los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos efectuados; la fecha y la hora de la clausura y las demás circunstancias que permitan una información clara y completa del acta.
- i) La revisión y verificación del contenido del acta, estará a cargo de una comisión aprobatoria y revisora integrada por (3) asociados o delegados hábiles nombrados por ella y quienes actuarán en representación de éstos.

ARTÍCULO 46.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. La Asamblea General se encargará de:

- a) Elegir un presidente, un vicepresidente y un secretario para la mesa directiva de la Asamblea general, los cuales serán elegidos entre los asociados o delegados asistentes.
- b) Aprobar el orden del día que se va a desarrollar en la Asamblea.
- c) Las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría absoluta de votos, cincuenta por ciento (50%) más uno de los votos de los asociados o delegados hábiles presentes.
- d) Estipular las políticas y directrices generales del Fondo de Empleados con el fin dar cumplimiento al objeto social.
- e) Reformar los estatutos total o parcialmente e impartir su aprobación.
- f) Estudiar y examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
- g) Aprobación o desaprobación de los estados financieros de fin del ejercicio.
- h) Establecer la necesidad de aportes extraordinarios.
- i) Decidir y aprobar la distribución de los excedentes del ejercicio de acuerdo a las normas vigentes.
- j) La elección de la Junta Directiva, Comité de Control Social, se realizarán por el sistema de listas o planchas en cuyo caso se aplicará el cociente electoral.
- k) La elección del Revisor Fiscal y su suplente, se hará por mayoría absoluta y en forma separada de las demás elecciones, asignar el valor de los honorarios en forma anual de enero a diciembre.
- l) Nombrar el Comité de apelaciones, la comisión revisora y aprobatoria del acta, y la comisión de escrutinios.

PARAGRAFO: Los libros y documentos se pondrán a disposición de los asociados o delegados hábiles en la oficina de FONASIN, durante los quince (15) días hábiles que preceden a la asamblea general.

ARTÍCULO 47.- JUNTA DIRECTIVA. La Junta directiva es el órgano de administración permanente del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO,



EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” sujeto a la Asamblea General y se responsabiliza por la dirección general de los negocios y actividades que realice el Fondo. Estará integrada por cinco (5) miembros principales (asociados hábiles) con sus respectivos suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para un período de **dos (2) años**, quienes podrán ser reelegidos o removidos libremente en cualquier tiempo por la Asamblea General.

PARÁGRAFO. - Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, no podrán estar ligados entre sí y/o con el Gerente y/o los integrantes del Comité de Control Social y/o el Revisor Fiscal del Fondo dentro del tercer grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad y/o primero civil, ni ser su cónyuge o compañero(a) permanente.

ARTÍCULO 48.- ARTÍCULO 48.- REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y DEMAS COMITES.

Para poder ser elegidos y desempeñar cargos directivos, de control social y demás Comités se requiere:

- a) Ser asociado o delegado hábil.
- b) Encontrarse paz y salvo por todo concepto con FONASIN en cuanto al cumplimiento de obligaciones como deudor para con la entidad.
- c) Estar libre de sanciones debido al incumplimiento de las obligaciones y deberes.
- d) Certificar o estar dispuesto a recibir educación cooperativa mínimo con una intensidad de 20 horas.
- e) Su residencia sea en la ciudad de Bucaramanga y área metropolitana.
- f) Acreditar una antigüedad de un año consecutivo.
- g) Haber asistido a la Asamblea general anterior a su postulación.

ARTÍCULO 49.- FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva sesionará ordinariamente una vez al mes o bimestral, la cual podrá ser convocada por el Gerente o por el presidente de la Junta Directiva, la cual debe enviarse por escrito, **con cinco (5) días calendario** antes de la reunión, no teniendo en cuenta el día de convocatoria ni el día de la reunión.

Para reuniones extraordinarias cuando las circunstancias lo exijan, mediando la misma convocatoria hecha por el gerente o por el presidente de la Junta directiva, por escrito y con una antelación de **TRES (03) días calendario**, igual no se debe tener en cuenta el día de la convocatoria ni el día de la reunión. Esta convocatoria podrá ser enviada al correo de cada uno de los integrantes o al grupo de WhatsApp de Fonasin.

PARÁGRAFO. - En el reglamento de la Junta Directiva se determinará entre otras cosas, los dignatarios, su período y funciones; competencia y procedimiento de la convocatoria; la composición del quórum; la forma de adopción de las decisiones; los requisitos mínimos de las actas; los comités a nombrar y la forma como estos deben ser integrados, y en general todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de Fonasin.

ARTÍCULO 50.- CAUSALES DE REMOCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo por las siguientes causales:



- a) Por una falta que atente gravemente contra los intereses patrimoniales, sociales y de cualquier índole al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.
- b) Por la comisión y emisión de actos contrarios a la designación de la cual estén investidos, bajo lo estipulado en los estatutos.
- c) Por perder la calidad de asociado.
- d) Por no asistir tres (3) sesiones continuas o discontinuas de la Junta Directiva sin causa justificada a juicio de este mismo organismo.

PARAGRAFO: La Junta Directiva será la encargada de determinar si alguno de sus miembros debe ser removido de dicho organismo, no sin antes realizar la comprobación de la causal de la sanción. Sin embargo, si el asociado que hace parte de la Junta Directiva afecta a FONASIN como lo estipulado en los numerales a) y b), la decisión de removerlo del cargo de la Asamblea General.

ARTÍCULO 51.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta Directiva:

- a) Elaborar y aprobar su propio reglamento y todos los demás que se requieran para la prestación de servicios.
- b) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y mandatos de la Asamblea General.
- c) Designar y nombrar internamente el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal.
- d) Examinar y analizar en primera instancia los estados financieros y el proyecto de aplicación de excedentes, para aprobación por parte de la Asamblea General.
- e) Autorizar contratos o convenios por valor superior a 10 SMMLV a la gerencia.
- f) Tomar decisiones acerca de la toma de acciones judiciales y transigir sobre cualquier litigio que tenga la entidad.
- g) Nombrar los comités que sean necesarios para apoyo a la administración.
- h) Resolver los recursos de apelación que hayan sido interpuestos por algún asociado sancionado.
- i) Examinar y aprobar el presupuesto anual para cada vigencia.
- j) Elegir y nombrar al Gerente de Fonasin de acuerdo a los requisitos y fijarle su remuneración.
- k) Autorizar los cargos administrativos que sean necesarios para el funcionamiento de Fonasin, fijar su remuneración; las pólizas de manejo que se requieran para directivos y gerencia.
- l) Aprobar los ingresos de asociados de acuerdo a los requisitos previamente verificados por la gerencia y los retiros presentados a la administración.
- m) Las decisiones de la Junta directiva se tomarán por mayoría de votos. La concurrencia de tres (3) miembros principales, constituye quórum deliberatorio y decisorio.
- n) Entrarán a ejercer sus funciones una vez sean registrados y reconocidos por el órgano competente.
- o) Será declarado como dimitente todo miembro de la Junta directiva que faltare a tres (3) veces consecutivas a las sesiones, sin causa justificada por escrito. En tal caso, la junta directiva mediante resolución motivada declarará vacante el cargo y llamará al suplente respectivo para el período restante.



- p) A las reuniones de la Junta directiva podrán asistir con voz, pero sin voto, el Gerente y el Revisor Fiscal.
- q) Nombrar Adhoc honorem al oficial de cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTÍCULO 52.- GERENTE. El Gerente es el representante legal del FONDO DE EMPLEADOS FONASIN, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, es el superior de todos los funcionarios contratados directa e indirectamente, a excepción del Revisor Fiscal que es competencia de la Asamblea general. Será nombrado por la Junta Directiva y podrá ser reelegido o removido en cualquier momento siguiendo el debido proceso y de acuerdo a su modalidad de contratación:

Requisitos:

- a) No podrá ser asociado de Fonasin.
- b) Acreditar como mínimo, veinte (20) horas de conocimientos sobre economía solidaria en el momento de su nombramiento.
- c) Condiciones de honorabilidad y honestidad, en el manejo de entidades del sector cooperativo donde se haya desempeñado.
- d) Ser profesional en carreras administrativas, financieras, contables o afines y acreditar experiencia mínima de DOS (02) años en el desempeño de cargos gerenciales o administrativos en el sector de la economía solidaria.
- e) No haber sido sancionado ni tener procesos de investigación pendientes o en curso por las organizaciones o autoridades competentes de la economía solidaria.
- f) Certificar conocimientos sobre lavado de activos y financiación del Terrorismo LA/FT.
- g) Acreditar conocimientos sobre el sistema integral de riesgos (SIAR) y Sarlaft.

PARAGRAFO: El gerente no podrá estar relacionado dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o ser cónyuge entre sí con los miembros de la Junta Directiva, del comité de Control Social, el Revisor Fiscal o el Tesorero.

ARTÍCULO 53.- CAUSALES DE REMOCION DEL GERENTE. El Gerente será nombrado y contratado por la Junta directiva, el contrato será firmado por el presidente de la Junta directiva una vez sea aprobado por este organismo; podrá ser removido del cargo una vez finalice el plazo contratado, por común acuerdo de las partes, o cuando se le compruebe incumplimiento en el contrato celebrado o se le demuestre violación al estatuto o reglamentos vigentes.

ARTICULO 54.- FUNCIONES DEL GERENTE: Son funciones del Gerente:

- a) Representar judicial y extrajudicialmente al Fondo.
- b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
- c) Presentar para conocimiento y aprobación los informes financieros en las reuniones de la Junta Directiva.
- d) Presentar y elaborar el presupuesto de ingreso y gastos para la siguiente vigencia ante la Junta Directiva para revisión y aprobación.
- e) Elaborar y presentar el informe de gestión de acuerdo a la ley 222/95 para la aprobación ante la Asamblea general.



- f) Podrá asistir a las reuniones de Junta Directiva, Comité de control social y demás comités con voz, pero sin voto.
- g) Revisar y verificar la información y los requisitos previamente, de todas las solicitudes de crédito para aprobación y emitir su concepto en cada solicitud.
- h) Organizar los pagos en el portal de la entidad bancaria para visto bueno y aprobación de los responsables. (presidencia-tesorería Junta Directiva).
- i) Apoyar y coordinar la gestión de los diferentes Comités de Fonasin.
- j) Mantener y velar por un adecuado sistema de control interno, mantener la contabilidad al día, custodiar la correspondencia y las actas de los diferentes órganos de dirección y control social.
- k) Celebrar contratos administrativos hasta 04 SMMLV y para operaciones financieras hasta el monto de diez (10) SMMLV).
- l) Adquirir las pólizas de manejo que requiera Fonasin en los diferentes organismos de dirección, control social, incluyendo el personal de confianza.
- m) Mantener y hacer cumplir las políticas y directrices aprobadas por la Junta directiva en lo que respecta al SARLAFT y SIAR.
- n) Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo y las que asigne la Junta Directiva.

ARTÍCULO 55. - REGIONALES O SECCIONALES. Con el objeto de descentralizar administrativamente las actividades y servicios y para fines de participación y representación de los asociados residentes en diferentes lugares del país, FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” podrá adoptar una división por regionales o seccionales, sedes o capítulos, sucursales o agencias, que será determinada por la Junta Directiva para la cual tendrá en cuenta los sitios en los cuales laboren u residan los asociados.

Al interior de las regionales o seccionales podrá funcionar sucursales o agencias que tengan las características previstas por la ley y que serán reglamentadas por la Junta Directiva que establecerá igualmente los cargos sociales y responsabilidades de los funcionarios que atenderán dichas dependencias.

ARTÍCULO 56.- PARTICIPACION DE LA ENTIDAD EMPLEADORA EN ORGANOS ADMINISTRATIVOS. En los convenios que suscriba FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” podrá definir la participación de representantes directos de aquellas entidades, en los comités asesores de carácter administrativo que se ocupen del manejo de los recursos de patrocinio.

ARTÍCULO 57.- COMITES Y COMISIONES. La Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente, se encargarán de crear comités permanentes o comisiones especiales que consideren fundamentales para el óptimo funcionamiento del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y su correspondiente prestación de servicios. Los acuerdos y reglamentos respectivos establecerán la constitución, integración y funcionamiento de tales comités o comisiones.



CAPITULO VII DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 58.- ÓRGANOS. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, sin perjuicios de la inspección y vigilancia que el estado ejerce sobre él, contará para su inspección y vigilancia interna con un Revisor Fiscal y el Comité de Control Social.

PARAGRAFO: La Inspección y Vigilancia del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” estará a cargo de la Superintendencia de Economía Solidaria.

ARTÍCULO 59.- EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, es el órgano permanente de la base y control Social. Es nombrado por la Asamblea General para períodos de DOS (02) años, pudiendo ser reelegido o removido en cualquier momento. Está integrado por tres (3) miembros principales y sus suplentes numéricos, todos asociados o delegados hábiles de Fonasin. Deben cumplir con los requisitos del artículo 48 del estatuto:

- a) Ser asociado o delegado hábil.
- b) Encontrarse paz y salvo por todo concepto con FONASIN en cuanto al cumplimiento de obligaciones como deudor para con la entidad.
- c) Estar libre de sanciones debido al incumplimiento de las obligaciones y deberes.
- d) Certificar conocimientos sobre economía solidaria con intensidad mínima de veinte (20) horas.
- e) Su residencia sea en Bucaramanga y área metropolitana.
- f) Acreditar una antigüedad de un año consecutivo.
- g) Haber asistido a la Asamblea general anterior a su postulación.

ARTÍCULO 60.- El Comité de Control Social debe cumplir con las siguientes funciones:

- a) Establecer y expedir su propio reglamento.
- b) Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal, Supersolidaria, y demás entes que regulen las organizaciones de economía solidaria, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento del Fondo y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deban adoptarse.
- c) Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad.
- d) Emitir llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos.
- e) Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
- f) Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las asambleas o para elegir delegados.
- g) Presentar los respectivos informes sobre sus actividades ante la Asamblea General Ordinaria.
- h) Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones propias de la Revisoría Fiscal.



ARTÍCULO 61.- REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal deberá ser contador público con matrícula vigente, no podrá ser asociado al FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTORMINERO ENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y será elegido por la Asamblea General para un período de DOS (02) años, podrá ser reelegido o removido en cualquier tiempo.

REQUISITOS PARA SER ELEGIDO:

- a) Ser Contador Público titulado con matrícula profesional y acreditar el Certificado de la Junta Central de Contadores, con una vigencia no superior a 03 meses.
- b) No haber sido sancionado ni tener procesos vigentes o investigaciones en curso por la Superintendencia de Economía Solidaria o por la Junta Central de contadores.
- c) No ser asociado del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.
- d) Acreditar experiencia en Revisoría Fiscal en el sector de la economía solidaria no inferior a DOS (02) años.
- e) Acreditar especialización en Revisoría Fiscal y actualización en el curso de E-learning de la UIAF, acreditar conocimientos sobre SARLAFT por entidad avalada por el ministerio de educación.
- f) Acreditar formación cooperativa por una entidad autorizada y competente (20 horas)
- g) Poseer certificación en materia de riesgos, con una duración mínima de 90 horas, expedida por una entidad debidamente reconocida.
- ~~h) Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que detecte en cumplimiento de su función de revisoría fiscal y las demás actividades inherentes al cargo.~~

ARTÍCULO 62.- FUNCIONES. Son funciones del Revisor Fiscal:

- a) Asegurarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General o de la Junta Directiva.
- b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de asociados o de delegados, a la Junta Directiva, al Comité de Control Social o al Gerente, según sea el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y en el desarrollo de sus actividades.
- c) Vigilar que se rindan al organismo de inspección y vigilancia gubernamental los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
- d) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y las actas de las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva, y porque se conserven adecuadamente los archivos del Fondo y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
- e) Inspeccionar los bienes del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que la entidad tenga en custodia o cualquier otro título.
- f) Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio del FONDO DE



EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.

- g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.
- h) Convocar a la Asamblea General en los casos excepcionales previstos en el presente Estatuto y a reuniones extraordinarias de la Junta Directiva, cuando a su juicio, sea necesario.
- i) Presentar ante la Asamblea General un informe de sus actividades acompañados del dictamen del balance y demás estados financieros.
- j) Asistir, cuando sea invitado, a las sesiones de la Junta Directiva, para inspeccionar su funcionamiento, intervenir en sus deliberaciones, presentar sus apreciaciones o dejar mociones o constancia.
- k) Cumplir las demás atribuciones estipuladas en las leyes, los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General.

ARTÍCULO 63.- CAUSALES DE REMOCION DEL REVISOR FISCAL. Son causales de remoción del Revisor Fiscal las siguientes:

- a) Incumplimiento o realización de actos que van en contra de las normas que imponen los estatutos del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.
- b) Ineficacia o negligencia en el trabajo.
- c) Encubrimiento, omisión o comisión de actos contrarios a la recta fiscalización de los recursos y bienes del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.

ARTÍCULO 64.- INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD. Llegado el caso de que las entidades aportantes con destinaciones específicas en favor del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”., podrán solicitar al Fondo la información necesaria para ejercer inspección y vigilancia con el fin de verificar la correcta y adecuada aplicación de los recursos de patrocinio, en la forma que se acuerde entre la empresa y la Junta Directiva para ejercer dicha actividad.

CAPITULO VIII

DE LA FUSION, INCORPORACION, TRANSFORMACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTÍCULO 65.- FUSION E INCORPORACIÓN. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” podrá disolverse sin liquidarse, cuando se fusione con otros Fondos de Empleados para crear uno nuevo, o cuando se incorpore a otro, siempre que los Fondos con los cuales se realice la unión, estén relacionados con FONASIN en el cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO 66.- TRANSFORMACION. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” podrá transformarse en entidad de otra naturaleza jurídica de las controladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria caso en el cual se disolverá sin liquidarse. No obstante, en ningún caso podrá transformarse en una sociedad comercial.



ARTÍCULO 67.- LIQUIDACION. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTORMINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN podrá disolverse y liquidarse por las siguientes causales:

- a) Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a las estatutarias, mediante mandato de la Asamblea General.
- b) Por reducción del número de asociados a menos del requerido legalmente para su constitución siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses.
- c) Por imposibilidad de desarrollar su objetivo social.
- d) Por haberse iniciado contra el Fondo concurso de acreedores.
- e) Porque los medios que emplean para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres los principios que caracterizan a los Fondos de Empleados.

ARTÍCULO 68.- En los eventos de fusión, Incorporación, transformación, disolución y liquidación del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, se aplicará en lo pertinente, las normas establecidas para estos casos en el decreto 1481 / 89. La acción correspondiente será decretada por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria conforme a los procedimientos estipulados por la ley.

PARÁGRAFO 1.- La Asamblea General, una vez decretada la disolución, nombrará un liquidador con su suplente para que, en el plazo señalado por ésta, cumpla con el encargo de realizar la liquidación; los nombrados se deben posesionarse, ante la autoridad competente, den Asamblea General no hiciere los nombramientos, lo debe hacer el Organismo Estatal competente.

PARÁGRAFO 2.- La disolución del Fondo de Empleados, cualquiera que sea el origen de la decisión, será registrada en el Organismo Estatal competente. Igualmente, deberá ser puesta en conocimiento de los asociados y del público, mediante comunicación personal y avisos en el domicilio principal de la entidad o a través de medios de comunicación regional de amplia audiencia y/o circulación.

PARÁGRAFO 3.- La aceptación del cargo del liquidador o liquidadores, su posesión y la prestación de la fianza, se harán ante el Organismo Estatal competente; o a falta de éste, ante la primera autoridad administrativa del domicilio del Fondo de Empleados, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de su nombramiento.

PARÁGRAFO 4.- El liquidador o liquidadores deberán informar, mensualmente y en forma apropiada, a los acreedores, a los asociados y al Organismo Competente del estado y situación de la liquidación en que se encuentra el Fondo de Empleados.



ARTÍCULO 69- Serán deberes del liquidador o liquidadores, lo siguientes:

- a) Concluir las operaciones pendientes dentro del tiempo de la disolución.
- b) Realizar un inventario detallado y valoración de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros y sistemas contables, de los documentos, archivos y correspondencia.
- c) Exigir la información pertinente de su administración a las personas que hayan manejado intereses de cualquier índole del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” y que no hayan obtenido el finiquito correspondiente a sus cargos.
- d) Cancelar y liquidar las cuentas del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” con terceros y con cada uno de los asociados.
- e) Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos.
- f) Enajenar los bienes del Fondo de Empleados
- g) Cuando los asociados así lo soliciten, debe presentar el estado de la liquidación.
- h) Rendir cuentas periódicas de su mandato y un informe final de la liquidación, obtener del Organismo Estatal competente el finiquito.
- i) Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato, de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación solidaria o en su defecto en el Código de Comercio.

ARTÍCULO 70.- En la liquidación del Fondo de Empleados se deberá proceder al pago de las obligaciones, de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:

- a) Gastos de liquidación.
- b) Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la disolución.
- c) Obligaciones fiscales.
- d) Créditos hipotecarios y prendarios.
- e) Obligaciones con terceros.
- f) Aportes de los asociados.

PARAGRAFO: Si después de efectuarse los anteriores pagos quedare algún remanente, este se entregará a una institución sin ánimo de lucro que preste servicios de carácter social a los trabajadores, la cual será escogida por la Asamblea General.

CAPITULO IX INHABILIDADES Y PROHIBICIONES

ARTÍCULO 71.- INHABILIDADES GENERALES. Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y quienes cumplan funciones de tesorería y contabilidad no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad primero civil.

ARTÍCULO 72.- RESTRICCION DE VOTO A PERSONAL DIRECTIVO: Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente, así como cualquier otro funcionario que tenga carácter de



asociado del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” no podrán votar cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad.

ARTÍCULO 73.- INCOMPATIBILIDAD EN LOS REGLAMENTOS: Los reglamentos internos de funciones o servicios y las demás disposiciones que dicten la Junta Directiva, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que consagrarán para mantener la integridad y la ética en las relaciones de la entidad.

CAPITULO X

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE FONDO DE EMPLEADOS Y DE LOS ASOCIADOS

ARTÍCULO 74.- RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE EMPLEADOS. FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” se hace acreedor o deudor ante terceros y ante sus asociados por las operaciones que efectúe o deje de efectuar a la Junta Directiva, el Gerente o Mandatario dentro del ámbito de sus atribuciones respectivas y responde económicamente con la totalidad de su patrimonio.

ARTÍCULO 75.- RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS. La responsabilidad de los asociados para con FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”, de conformidad con lo estipulado en la ley se limita a los aportes sociales individuales que estén obligados a pagar y suplementariamente hasta el valor de sus ahorros permanentes.

En los suministros, créditos, servicios y demás relaciones contractuales para con el Fondo, los asociados responden personal y/o solidariamente con sus codeudores, tanto con los aportes como con los ahorros y demás depósitos que se hayan consignado en el Fondo, al igual que con las garantías personales y/o reales que se hayan constituido a favor del Fondo, según lo estipulen los reglamentos.

ARTÍCULO 76.- RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y REVISOR FISCAL: Los miembros de la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal, el liquidador y demás funcionarios del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN” serán responsables de la acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a lo estipulado en los artículos 64, 65 y 66 del decreto 1481 de 1989 y sus normas reglamentarias, y solo serán eximidos cuando demuestren su ausencia o hayan dejado expresa constancia de su inconformismo.

CAPITULO XI

DE LA SOLUCION DE CONFLICTOS

ARTÍCULO 77.- SOLUCION DE CONFLICTOS: Las diferencias que surjan entre FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE



SINTRAELECOL “FONASIN” y sus asociados, o entre estos por causa o con ocasión, de las actividades propias de FONASIN, se someterán al arbitramento, previo el cumplimiento de la etapa de conciliación.

El Tribunal de Arbitramento será designado de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y las decisiones de los Árbitros serán en derecho, siempre que tales controversias no se refieran a sanciones de suspensión de derechos ni exclusión de asociados caso en el cual la impugnación de las decisiones de la junta directiva deberá cumplirse antes las autoridades competentes correspondientes.

ARTÍCULO 78.- PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION Y OTRAS VIAS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS: La iniciativa de la conciliación podrá provenir de ambas partes o de una de ellas y si se ponen de acuerdo en adoptarla designarán entre sí, un (1) conciliador, o el número plural de ellos que estimen necesario, no pudiendo ser superior a tres (3), o deferirán su nombramiento a un tercero.

Fracasada la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un tribunal de arbitramento, que decidirá en derecho, funcionará en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, aplicando el procedimiento previsto en su reglamento; los costos que se generen estarán a cargo de las partes intervinientes y serán cancelados en partes iguales.

CAPITULO XII DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 79.- REGLAMENTACION DEL ESTATUTO: El presente estatuto será reglamentado por la Junta Directiva con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y en la prestación de servicios del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”.

ARTÍCULO 80. - PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS ESTATUTARIAS:

Cuando se presente una reforma estatutaria, ya sea parcial o total se debe proceder así:

1. Cuando sean presentadas por la Junta Directiva, quedará el proyecto de la reforma a disposición de los asociados o delegados hábiles, desde la fecha de envío de la convocatoria a Asamblea General.
2. Cuando sea por iniciativa de un número de asociados que represente por lo menos el 15% de los asociados hábiles, el proyecto de reforma debe remitirse a la Junta Directiva, el último día hábil de cada año, con el propósito de ser estudiadas y presentadas a la siguiente asamblea general ordinaria.
3. Para que la reforma estatutaria, surta efecto se requiere del voto del setenta por ciento (70%) de los asociados o delegados presentes en la Asamblea General.
4. Estas reformas estatutarias una vez aprobadas, quedan vigentes para ser aplicadas como marco interno de Fonasin, y para efectos ante terceros una vez quede registrada ante las autoridades competentes.

ARTÍCULO 81.- APLICACION DE NORMAS SUPLETORIAS: Cuando la ley, los decretos reglamentarios, el presente Estatuto y los reglamentos internos del FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINEROENERGETICO, EMPLEADOS DE SINTRAELECOL “FONASIN”,



no contemplaren la forma de proceder o de regular una determinada actividad, se aplicarán las disposiciones legales vigentes para las entidades Cooperativas y, en subsidio, las previstas en el Código de Comercio para Sociedades, siemprey cuando no se afecte la naturaleza de los Fondos de Empleados y su carácter de no lucrativos.

La presente reforma estatutaria fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria Virtual de Asociados celebrada el día 12 de marzo de 2024, según consta en el Acta No. 011 y certificado de la comisión verificadora del Acta.

En constancia de lo anterior, firman:

ALEXIS ALEXANDER ARDILA E.
Presidente Asamblea General

LUZ MARINA FIGUEROA
Gerente